



Nr. 86 Kabinettsitzung vom 12. September 1921, 17.30 Uhr

R 43 I/1370, Bl. 176 f.

Anwesend: Wirth, Bauer, Gradnauer, Brauns, Rathenau; StS Hemmer, Schroeder, Hirsch, Müller, Schulz, von Haniel; MinDir. Meissner, Müller, von Schlieben; Protokoll: MinR von Bornstedt.

Beginn: 17:30

[Tagesordnung]

1. Verwendung der ehemaligen militärischen Bildungsanstalten.
2. Lehrerbildung in Verbindung mit den Erziehungsbeihilfen.
3. Entwurf eines Gesetzes zur Abänderung des Gewerbegerichtsgesetzes und des Gesetzes über Kaufmannsgerichte. [...]

1. Verwendung der ehemaligen militärischen Bildungsanstalten.

Staatssekretär Schulz ¹ vom Reichsministerium des Innern befürwortet, daß das Kabinett dem Reichstagsbeschluß vom 30. Juli 1921 ² zustimmt, Staatssekretär Schroeder macht vom Standpunkt der Reichsfinanzverwaltung ernste Bedenken geltend. Das Reich übernehme, wenn es die bisherigen Kadettenanstalten in anderer Form als Reichsanstalten weiter bestehen lasse, eine Aufgabe, die an sich von den Ländern zu erfüllen sei. Die Reichsfinanzverwaltung könne bei der jetzigen Lage nicht ihre Zustimmung dazu geben, daß das Reich freiwillig neue Aufgaben übernehme, die bereits von den Ländern genügend erfüllt würden. Reichsarbeitsminister Dr. Brauns äußert das Bedenken, daß die Anstalten lediglich dem protestantischen Teil der Bevölkerung zu Gute kommen würden, da die katholischen Eltern davon Abstand nehmen würden, ihre Kinder in Simultanschulen zu schicken. Vizekanzler Bauer bittet, dem Beschluß des Reichstags zuzustimmen. Bei den Verhandlungen im

¹ StS Schulz hatte versucht, durch seine Schreiben vom 26.8.21 an den RPräs. (Anrede: Lieber Fritz) und vom 3.9.21 an den RK die Angelegenheit beschleunigt auf die Tagesordnung zu bringen (R 43 I/777, Bl. 245, 250).

² Gemeint ist die RT-Sitzung vom 30. Juni 1921, in der der „Bericht des Ausschusses für das Bildungswesen über die Verwendung der ehemaligen militärischen Bildungsanstalten“ (RT-Drucks. Nr. 2309, Bd. 368) beraten worden war (RT Bd. 350, S. 4222 ff.). Der RT hatte in dieser Sitzung den folgenden Antrag des genannten Ausschusses angenommen: „Der Reichstag wolle beschließen: die Reichsregierung zu ersuchen, geeignete ehemalige militärische Bildungsanstalten, Lichterfelde eingeschlossen, soweit bestehende Anstalten und örtliche Interessen dadurch nicht beeinträchtigt werden, als Erziehungsanstalten unter Reichsverwaltung zu erhalten und zu diesem Zwecke gemäß auszugestalten. Diese Reichsanstalten sollen dazu dienen, geeigneten Kindern, besonders auch solchen von unbemittelten und minderbemittelten Eltern, vorzugsweise von Kriegsgefallenen und Kriegsbeschädigten, sowie Kindern von Deutschen aus den besetzten und abgetretenen Gebieten und von Auslandsdeutschen eine höhere Bildung und eine Erziehung zu vermitteln, die in vorbildlicher Weise nach zeitgemäßen pädagogischen Grundsätzen durchgeführt wird. Den bisherigen Zöglingen der militärischen Bildungsanstalten ist die Möglichkeit zu geben, soweit als möglich unter Anlehnung an die bisherige Schulart zur Abschlußprüfung zu gelangen. – Eine der bestehenden Anstalten ist als Anstalt für Mädchen einzurichten. – Wenn die Eltern den Wunsch aussprechen, ihre Kinder bestimmten einzelnen Anstalten zuzuführen, so ist diesen Wünschen nach Möglichkeit Rechnung zu tragen.“ (RT-Drucks. Nr. 2309, Bd. 368).

Reichstagsausschuß seien von den Mitgliedern des Zentrums keine Bedenken geäußert worden. Der *Reichskanzler* betont, daß die Frage nicht allein vom finanziellen Standpunkt aus betrachtet werden könne, sondern für die Koalitionsparteien eine eminent politische Bedeutung habe³. Es müsse daher noch einmal eine Besprechung der 3 Regierungsparteien stattfinden. Er selbst wolle sich mit Prof. Schreiber⁴ in Verbindung setzen. Bis zum 1. Oktober müsse die Angelegenheit erledigt sein.

2. Lehrerbildung in Verbindung mit den Erziehungsbeihilfen.

Das Kabinett beschließt, daß mit den Ländern über die Frage der Neuordnung der Lehrerbildung in Fühlung zu treten ist. In dem Schreiben des Reichsministers des Innern an die Länder sollen folgende Gesichtspunkte berücksichtigt werden:

– 1.

Dem Schreiben soll Abschrift des Schreibens der seinerzeit zur Vorbereitung von Maßnahmen aus Anlaß der Annahme des Ultimatums in Berlin vereinigten Finanzminister der Länder vom 4. Juli 1921 beigelegt werden⁵.

– 2.

Es soll auf die Notwendigkeit der Erfüllung des Ultimatums hingewiesen werden.

– 3.

Es soll darauf hingewiesen werden, daß kein Reichsbeitrag zu den aus der Umgestaltung der Lehrerbildung entstehenden Mehrkosten zur Verfügung gestellt werden kann.

– 4.

Es soll um eine Äußerung der Länder vom finanziellen Standpunkt aus gebeten werden.

Das Kabinett beschließt ferner, daß das Reichsfinanzministerium bei allen etwa entstehenden Verhandlungen zu beteiligen ist. Der Reichsminister des Innern soll das Schreiben vor der Absendung dem Reichskanzler zur Kenntnis und Prüfung vorlegen. Nach Stellungnahme der Länder soll die Angelegenheit in einer Konferenz des Reichs mit den Ländern weiter erörtert werden.

<Das Kabinett beschließt, weiterhin grundsätzlich Erziehungsbeihilfen gemäß Artikel 146 Abs. 3 der Reichsverfassung im Reichshaushalt bereitzustellen⁶.

³ DDP und SPD hatten einen Abänderungsantrag zum Bericht des 30. Ausschusses eingebracht (RT-Drucks. Nr. 2365, Bd. 368), nach dem der Absatz: „Wenn die Eltern den Wunsch aussprechen, ihre Kinder bestimmten einzelnen Anstalten zuzuführen, so ist diesen Wünschen nach Möglichkeit Rechnung zu tragen“ geändert werden sollte in „...“, so ist diesen Wünschen im Rahmen des Art. 146 Abs. 1 der RV nach Möglichkeit Rechnung zu tragen.“

Art. 146 Abs. 1 der RV lautet: „Das öffentliche Schulwesen ist organisch auszugestalten. Auf einer für alle gemeinsamen Grundschule baut sich das mittlere und höhere Schulwesen auf. Für diesen Aufbau ist die Mannigfaltigkeit der Lebensberufe, für die Aufnahme eines Kindes in eine bestimmte Schule sind seine Anlage und Neigung, nicht die wirtschaftliche und gesellschaftliche Stellung oder das Religionsbekenntnis seiner Eltern maßgebend.“ SPD und DDP wollten einer Konfessionalisierung der Anstalten vorbeugen (siehe dazu RT-Debatte vom 30.6.1921, Bd. 350).

⁴ Schreiber war als Zentrumsabgeordneter Berichterstatter des 30. Ausschusses bei der Beratung dieser Frage gewesen.

⁵ Abschriftlich in den Akten der Rkei; die Finanzminister der Länder hatten darin an die RReg. die eindringliche Bitte gerichtet: „dieselbe wolle in Anerkennung der für Reich, Länder und Gemeinden gleichmäßig bestehenden ersten Gefährdung der Grundlagen ihres Haushalts dem deutschen Volke gegenüber rückhaltlos erklären, daß die Durchführung des an sich außerordentlichen wünschenswerten, auf jahrzehntelange Arbeit berechneten Reformwerkes der Reichsverfassung, namentlich auf dem Gebiete von Bildung und Schule, soweit wie finanzielle Aufwendungen bedingt, nur im Rahmen der gesamten Ausgabenpolitik und daher nur ganz allmählich erfolgen kann und in jedem Einzelfall die zuvorige gesetzliche Sicherstellung der dazu erforderlichen Mittel unter Übernahme der vollen Kosten auf das Reich voraussetzt. Hierauf muß um so mehr mit Nachdruck hingewiesen werden, als schon die Möglichkeit der Aufrechterhaltung der bestehenden Einrichtungen in Ländern und Gemeinden vielfach auf ernsteste finanzielle Schwierigkeiten stoßen wird.“ (R 43 I/777, Bl. 221 f.).

⁶ StS Schulz hatte am 13.9.21 die Rkei ersucht, eine Notiz folgenden Inhalts in die Presse zu bringen: „Das Reichskabinett hat sich mit der Frage der Neuordnung der Lehrerbildung beschäftigt und das Reichsministerium des Innern beauftragt, unter Zugrundelegung eines vorläufigen Referentenentwurfs mit den Unterrichtsverwaltungen der Länder unter Beteiligung der Finanzressorts in Verhandlungen zur Schaffung eines Gesetzentwurfs einzutreten. In der gleichen Sitzung hat das Kabinett beschlossen, Erziehungsbeihilfen gemäß Art. 146 Abs. 3 der RV bereitzustellen. Das Reichsministerium des Innern hat die weiteren Maßnahmen in die Wege zu leiten und Richtlinien vorzubereiten.“

Das Reichsministerium des Innern wird beauftragt, im Einvernehmen mit dem Reichsfinanzministerium die weiteren Maßnahmen vorzubereiten und Richtlinien zu entwerfen⁷.

3. Entwurf eines Gesetzes zur Abänderung des Gewerbegerichtsgesetzes und des Gesetzes über Kaufmannsgerichte. [...]

Das RFin hatte in einem Schreiben vom 16.9.21 schwere Bedenken dagegen erhoben und gebeten, von der Veröffentlichung abzusehen, um bei der trostlosen Finanzlage des Reiches keine falschen Hoffnungen zu nähren (R 43 I/777, Bl. 257 f., 268 f.).

⁷ Die markierten Absätze sind auf schriftlichen Antrag des StS Schulz vom 15.10.1921 zugefügt worden (R 43 I/777, Bl. 280 f.).

Zitierhinweis

Nr. 86 Kabinettsitzung vom 12. September 1921, 17.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Wirth I und II, bearb. von Ingrid Schulze-Bidlingmaier, 1973, S. 249–251 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/wir-D86>